

UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



Resolución Directoral N°.....

00001994

Tocache, 09 JUL. 2026

Vistos: El Informe N° 210-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST emitido por el Especialista en Logística; la Opinión Legal N° 034-GRSM-DRE/UGEL-T/JAQ/AJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; el expediente con Trámite Nro. 016-2026982439; y el Memorando N° 0494-2026-GRSM-DRE-UGELT/D; y,

CONSIDERANDO:



Firmado digitalmente por:
ALIAGA QUEZADA, JUAN
Leodomilio FAU 20531375808 hard

Motivo: DOY V.B.
CARGO:

ASESOR LEGAL
Fecha: 07/07/2026 18:42:14-0500



Firmado digitalmente por:
TARAZONA RENGIFO, EUDOSIA
ANDRES FIR 230142701026

Motivo: DOY V.B.
CARGO:

ADMINISTRADOR UGEL DIRECTIVO
Fecha: 07/07/2026 10:23:24-0500



Firmado digitalmente por:
CORAL VARGAS Roni FAU
20531375808 hard

Motivo: DOY V.B.
CARGO:

JEFE DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Fecha: 07/07/2026 10:38:24-0500

Que, de conformidad con el Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 27680, en concordancia con la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las instancias de gestión educativa descentralizada gozan de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia;

Que, la presente resolución se emite bajo el objetivo institucional de determinar y declarar la procedencia técnica y administrativa del reconocimiento de la obligación de pago a favor del proveedor, evitando un enriquecimiento injusto para la administración y mitigando riesgos de contingencias legales por indemnizaciones o intereses en perjuicio de la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 210-2026-GR-SM/DRESAM/UGELT-OA/LOGIST, de fecha 01 de junio del 2026, el Especialista en Logística constató que la proveedora **Eudosa Guzmán Rengifo** ejecutó a favor de la UGEL Tocache el "Servicio de Alimentación para el Taller de Fortalecimiento de Capacidades de Directivos y Docentes" (atendiendo un total de 556 raciones de almuerzos por un valor de S/ 6,672.00) sin contar con una Orden de Servicio formalmente emitida y notificada por la Oficina de Logística, contraviniendo las normas de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el Área de Gestión Pedagógica (AGP), mediante la Nota de Coordinación N° 217-2026-DRESM/UGEL-T/AGP de fecha 26 de mayo del 2026, remitió el Informe de Conformidad de Servicio del Especialista de Nivel Primaria para el "I Taller de Fortalecimiento de Competencia Docente en el Marco de Compromiso de Desempeño 7.1 Primaria Multigrado Rural desde la Atención Multinivel", realizado del 19 al 22 de mayo del 2026, validando la prestación efectiva y la buena fe en el terreno de los hechos;

Que, el artículo 1954° del Código Civil Peruano establece que: "quien se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo"; asimismo, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), mediante las Opiniones N° 199-2018/DTN y N° 077-2026/DTN, señala que la Entidad está obligada a reconocer al proveedor el precio de mercado de las prestaciones ejecutadas de buena fe cuando estas han sido aceptadas y utilizadas, independientemente de las responsabilidades administrativas de los funcionarios por omitir los procedimientos formales;

Que, mediante la Opinión Legal N° 034-GRSM-DRE/UGEL-T/JAQ/AJ, la Oficina de Asesoría Jurídica determina que se configuran plenamente los tres elementos esenciales del enriquecimiento sin causa: i) ventaja económica para la UGEL, ii) detrimento patrimonial correlativo para la proveedora y iii)



Documento Nro: 016-2026636941. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.

<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=7fe0c6eev4091u469ePa8e0Td2f376c398b8>

00001994

ausencia de una causa o justificación legal formal, concluyendo que resulta procedente emitir la presente Resolución Directoral de Reconocimiento de Deuda;

Que, el reconocimiento de esta obligación en la vía administrativa no convalida las irregularidades cometidas por la omisión de los procedimientos de contratación pública, por lo que resulta necesario derivar los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (ST-PAD) para el deslinde de responsabilidades correspondiente;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 28044 "Ley General de Educación", el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, el Código Civil Peruano, y en uso de las facultades conferidas por las normas vigentes de la materia;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER EL PAGO POR ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, a favor de la proveedora **EUDOSIA GUZMÁN RENGIFO**, por la suma total de **S/ 6,672.00 (Seis Mil Seiscientos Setenta y Dos con 00/100 Soles)**, correspondiente al servicio de alimentación efectivamente prestado y recibido a satisfacción por el Área de Gestión Pedagógica (AGP) durante el periodo del 19 al 22 de mayo del 2026, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de Administración y Finanzas realice las acciones administrativas correspondientes a fin de proceder con el trámite de devengado y pago de la obligación reconocida en el artículo primero, afectando las partidas presupuestales correspondientes.

ARTÍCULO TERCERO. - REMITIR copia certificada de la presente resolución y de todo lo actuado a la **Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios** de la UGEL Tocache, a fin de que tome conocimiento de los hechos y proceda, de ser el caso, con el deslinde de las responsabilidades administrativas a que hubiere lugar, ante la ejecución del servicio sin la emisión de una Orden de Servicio previa.

ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General de la UGEL Tocache, **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, a la proveedora interesada y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO QUINTO. - PUBLIQUESE el presente acto resolutivo en el Portal de Transparencia Estándar de la UGEL Tocache.

Regístrese y Comuníquese



Firmado digitalmente por:
TAFUR CAVALPOS Glodean
James FAU 20531375808 hard
Motivo: SOY EL AUTOR DEL
DOCUMENTO
CARGO: DIRECTOR UGEL TOCACHE
Fecha: 08/07/2026 12:12:39-0500



Firmado digitalmente por:
VALDIVIEZO FLORES Persi
FIR 01170171 hard
Motivo: Doy fe
Fecha: 10/07/2026 10:56:18-0500

GJTC/DUGEL
EATR/JA



Documento Nro: 016-2026636941. Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico del GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN, generado en concordancia por lo dispuesto en la ley 27269. Autenticidad e integridad pueden ser contrastada a través de la siguiente dirección web.
<https://verificarfirma.regionsanmartin.gob.pe?codigo=7fe0c6eev4091u469ePa8e0Td2f376c398b8>